

1545709-88.2016.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... civis, em operação de combate ao tráfico, avistaram o réu no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico e o abordaram, encontrando os pinos de cocaína e a porção de maconha em seu poder. O acusado confessou sua condição de usuário e que adquirira a droga naquele local, pagando R\$ 5,00 (cinco reais) por cada pino e pela porção de maconha (p. 38).

Foi deslocada a competência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTOS

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1545709-88.2016.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1545709-88.2016.8.26.0562 - Controle n.º 393/18

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO DONIZETI VAZ RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

APARECIDO DONIZETI VAZ RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 26 de outubro de 2016, por volta das 17h, na Rua Tiro Naval, Morro do Monte Serrat, neste município e comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, 4 (quatro) invólucros plásticos contendo cocaína e 1 (uma) porção de maconha, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diz a denúncia que policiais civis, em operação de combate ao tráfico, avistaram o réu no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico e o abordaram, encontrando os pinos de cocaína e a porção de maconha em seu poder. O acusado confessou sua condição de usuário e que adquirira a droga naquele local, pagando R\$ 5,00 (cinco reais) por cada pino e pela porção de maconha (p. 38).

Foi deslocada a competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum uma vez que o réu não foi localizado (p. 64).

Recebida a denúncia (pp. 70/71), o réu não foi localizado (pp. 88, 99 e 114),

acabando citado por edital (p. 89). Por não oferecer resposta e nem constituir defensor, suspendeu-se o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal (pp. 100/101). Vencido o decurso do prazo de suspensão da prescrição, retomou-se a fluência do prazo prescricional, permanecendo suspenso o processo (pp. 177/178). Posteriormente, e à vista da sua citação pessoal (p. 192), retomou-se o curso desta ação penal (p. 193/194). A Defesa ofereceu a resposta de p. 196, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 202/203). Na instrução foram ouvidas duas testemunhas (pp. 234/235). Prejudicado o interrogatório, em razão da ausência do acusado, que não foi localizado pelo oficial de justiça (pp. 219 e 222), sendo declarado revel (pp. 234/235). Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Postulou, ainda, a consideração dos antecedentes criminais na fixação da pena (gravação audiovisual - pp. 234/235). A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição do acusado em razão da atipicidade da conduta e da insuficiência probatória (gravação audiovisual - pp. 234/235). É o relatório.

Fundamento e decido.

À vista da acusação exposta na petição inicial, forçoso declarar, ex officio, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, conforme determina o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 30 da Lei n.º 11.343/06, prescreve em 2 (dois) anos a imposição da pena no tocante ao delito de porte de drogas para consumo pessoal.

A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2018 (pp. 70/71) e, aos 20 de setembro de 2018, na forma do previsto no artigo 366 do Código de Processo Penal, foi declarada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (pp. 100/101).

Considerando que a Súmula 415, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada", retomou-se a contagem do prazo prescricional no dia 19 de setembro de 2020 (pp. 177/178).

Desta forma, e sem que se tenha verificado qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo do lapso prescricional, é de se reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva se consumou em 22 de maio de 2022.

Desta forma, incumbe reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, considerado o prazo abstratamente cominado ao delito que ao réu foi imputado.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de APARECIDO DONIZETI VAZ RODRIGUES, qualificado nos autos, e o faço com fundamento no disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

P.I.C.

Santos, 14 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA